

1. 업무개요

공단은 한국환경공단법 제17조(사업)에 따라 사업을 위한 조사·측량, 시험·연구, 통계관리, 정보화, 기술용역, 설계 및 공사의 관리·감독·감리를 수행하고 있으며, 환경시설본부 수생태시설처 ●●●●●부에서는 지자체와 위·수탁 협약을 체결하여 공공폐수 및 비점오염저감사업 등 설치사업에 대한 설계관리 업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「계약예규 용역계약일반조건」 제32조(용역의 일시정지)에 의하면 용역을 정지시킨 경우에는 계약상대자에게 정지사유 및 정지기간을 지체없이 통지하여야 하며, 「정부 입찰·계약 집행기준」 제48조(보증기관에 대한 통지 등)에 의하면, 공사의 전부 또는 일부의 시공을 중지하였을 경우에는 그 사실을 보증기관에 서면으로 통지하여야 한다.

「정부 입찰·계약 집행기준」 제47조(보증채무의 소멸시기)에 의하면, 계약담당 공무원은 제46조(보증이행업체의 보증이행)에 의한 보증채무의 이행을 공사이행 보증서상의 보증기간 말일 다음날부터 기산하여 6월이내에 보증기관에 청구하여야 하며, 보증기관은 그 청구기간이 경과된 후에는 보증책임을 지지 아니한다.

■□□□처 ☒☒부에서는 매년 “공사·용역 중지, (장기)지체 시 보증서 관리 및 통지의무 철저 요청”에서 공사·용역감독관은 공사·용역을 중지시킨 경우에는 지체없이 계약상대자 및 계약담당자에게 중지사유 및 중지기간을 통지해야 하며, 공사·용역감독부서에서는 장기지체나 공사·용역의 전부 또는 일부의 시공을 중지시킨 경우에는 공사·용역중지 기간 중 업체부도·파산 등으로 선급금 회수 등 채권관리 업무에 애로가 발생되지 않도록 보증기간 만료 전에 계약상대자가 선급보증서 및 계약보증서 기간을 연장하도록 조치(대표사에 공문요청)하고, 해당

보증기관에 그 사실을 즉시 통지하며, 조치 결과를 ■■■■처(☒☒부) 및 지역본부 계약부서로 통지하도록 안내하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

수생태시설처 ●●●●●부에서는 용역을 중지시킨 경우에는 용역중지기간 중 업체 부도·파산 등으로 선금금 회수 등 채권관리 업무에 애로가 발생되지 않도록 보증기간 만료 전에 계약상대자에게 선금보증서 및 계약보증서 기간을 연장하도록 조치(대표사에 공문요청)하여야 하고 보증서 연장여부를 확인하여야 한다.

하지만 [표 1]과 같이 확인 결과, 21건의 용역 중 보증기관 만료 후 연장요청 한 용역은 18건이었고, 연장요청을 하지 않은 용역은 3건(용역준공)으로 확인되었다.

[표 1] 용역중지 기간 선금 및 계약보증서 연장 여부 조사 결과

합계	연장요청*		보증서 연장		비고
	요청	미이행	감사기간 전	감사기간 중	
21건	18건	3건	7건	11건	

* 보증서 연장요청: 보증기관 만료 후 연장요청

구분	용역명	계약기간	용역 중지일	*연장 요청일	연장 여부	비고
1	—시 —천 비점오염저감시설 설치 사업 소규모 지하안전영향평가 용역	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	-	×	용역준공 (‘00.00)
2	—군 —지구 흙탕물 발생원 최 적관리사업 기본 및 실시설계	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	-	×	용역준공 (‘00.00)
3	— ————— 완충저류시설 설 치사업 기본 및 실시설계	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
4	—시 ————— 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
5	—시 —천 통합집중형 오염지류 개선사업 기본 및 실시설계	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
6	—군 ———천 물환경 개선사업 기본 및 실시설계	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
7	—시 —천 통합집중형 오염지류 개선사업 측량조사	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
8	—— 가축분뇨공공처리시설 설치 사업 기본 및 실시설계	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
9	—군 ———천유역 물환경개선사업 전략 및 환경영향평가	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
10	—시 가축분뇨공공처리시설 설치 사업 기본 및 실시설계	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후

구분	용역명	계약기간	용역 중지일	*연장 요청일	연장 여부	비고
11	— ————산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
12	—군 — —천유역 물환경개선사업 토질조사	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
13	—시 —천 통합집중형 오염지류 개선사업 소규모환경영향평가	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	-	×	용역준공 ('00.00)
14	—군 — —천유역 물환경개선사업 측량조사	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
15	—— 가축분뇨공공처리시설 재해 영향성검토 및 소규모재해영향평가	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
16	—시 — 완충저류시설 설치사업 소규모 지하안전영향평가용역	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
17	—시 가축분뇨공공처리시설 설치 사업 소규모환경영향평가	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
18	—— 슬러지 자원화시설 대기오염 방지시설 개선사업 실시설계	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
19	—시 — 완충저류시설 설치사업 소규모 지하안전영향평가	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
20	—시 — 완충저류시설 설치사업 소규모 지하안전영향평가	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후
21	—— 슬러지자원화 대기오염 방지 시설 개선사업 통합환경허가 변경	'00.00.00.~'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	○	보증기간 만료 후

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 용역중지 기간에 선금이나 계약서 보증기간 만료 전에 보증서 기간을 연장해야 함에도 관련 업무를 소홀히 한 환경시설본부 수생태시설처 ●●●●●부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】